

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2202/2531

บริษัทสุรามหาราชวร จำกัด (มหาชน

โจทก์

จังหวัดปทุมธานี

จำเลย

จังหวัดปทุมธานี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ มีเหตุที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำชี้ขาดการประเมิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2ประจำปี 2530 โดยกำหนดค่า
ภาษีโรงเรือนและที่ดินของปีดังกล่าวเป็นเงิน 48,242.70 บาท ให้จำเลยคืนเงินค่า
ภาษีโรงเรือนและที่ดินส่วนที่โจทก์ชำระเกินไปจำนวน 2,220,000 บาท แก่โจทก์
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นต้นไป หากไม่คืนภายในกำหนดดัง
กล่าวให้จำเลยเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของเงินจำนวน2,220,000
บาท นับถัดจากวันครบกำหนด 3 เดือน ดังกล่าวเป็นต้นไปจนกว่าจะคืนเงินค่าภาษี
แก่โจทก์เสร็จ ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81,79)

คำสั่ง

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ